

* LOGO ③

* 디지털경제

출연 : 김동영 한국개발연구원 연구원

MC

1980년대 문어발 확장을 하던 국내 재벌들을
공룡이라고 표현했죠.

2023년 새로운 공룡이 등장했습니다.

바로 거대 플랫폼 사업자들인데요.

정부가 독점적 지위를 가진 플랫폼 기업들

즉, 신 재벌과의 전쟁을 선포했습니다.

이유가 뭔지, 김동영 한국개발연구원 연구원과 얘기 나눠보겠습니다.

1> 공룡 플랫폼 사업자라면, 어떤 기업을 말하는 건가요?

‘공룡 플랫폼 사업자’라는 표현이 재밌는데요. 사실 우리나라는 기업에 ‘공룡’이라는 수식어를 붙이는 것이 익숙합니다. 과거부터 급속한 성장을 위해서 특정 기업에 자원을 집중 지원하는 불균형 성장을 추구한 터라, 공룡과 같은 대기업, 재벌이라는 기업집단이 익숙합니다. 디지털 경제 시대에는 플랫폼이 공룡의 자리를 대신하고 있습니다. 오늘날 공룡 플랫폼 사업자라 한다면 글로벌 시장에서는 우버와 에어비앤비가 대표적이구요. 우리나라 시장에서는 카카오와 쿠팡 등을 언급할 수가 있습니다. 여기서 눈여겨봐야 할 점은 누가 공룡이냐가 아니라 어떻게 공룡이 되었는가입니다.

<참고>

구글이나 네이버, 카카오처럼 독과점 지위를 가진 대형 온라인 플랫폼

2> 플랫폼 사업이 뭐라고, 우리나라 경제를 주무르던 재벌과 비슷하냐...

궁금하실 수도 있을 것 같아요?

혹시 이런 이야기 들어보셨을까요?

- 세계 최대의 택시회사에는 택시가 없다(우버)
- 가장 큰 숙박 업체는 부동산을 소유하지 않는다(에어비앤비)
- 가장 큰 전화회사에는 통신 인프라가 없다(스카이프)
- 세계 최대의 영화관에는 극장용 스크린이 없다(넷플릭스)

이런 표현이 플랫폼 비즈니스를 잘 나타낸 표현입니다. 언제가부터 ‘플랫폼’이라는 용어가 많이 들립니다. 하지만 플랫폼의 용어가 정확히 무엇인지 모르고 쓰는 경우가 많은 것 같습니다. 그렇다보니 플랫폼이 무엇인지 구체적으로 이해하기 어렵구요. 윈도우즈와 같은 컴퓨터 운영체제도 플랫폼이라고 하구요, 정치적 정당들도 정치적 플랫폼이라는 표현을 합니다. 그래서 플랫폼의 정의를 이참에 조금 명확하게 할까 싶습니다.

경제학자들은 플랫폼이라는 용어 대신에 ‘양면시장’이라는 표현을 씁니다. 시장은 모두 수요자와 공급자로 구분되기 때문에 양면이 아닌 시장이 어디 있느냐는 반문도 가능합니다. 마땅한 질문입니다. 모든 시장 거래에는 구매자와 판매자가 존재하고 이들이 만나서 시장가격이 형성됩니다.

하지만 일반 상점에서는 사실상 한 번에 한 부류의 고객들만 상대하면 된다는 점에서 ‘일면시장’입니다. 손님들은 슈퍼마켓 선반에 비치된 식료품을 구매하고, 사장은 손님들이 찾는 물건만 충분히 갖춰 놓으면 됩니다. 그 물건을 납품하는 납품업자와 손님들은 마주칠 일이 없습니다.

이러한 식료품점에서 사장은 납품업자로부터 일정량의 물건을 구입해 재고로 남겨두고, 매대에 올려놓으면 그만입니다. 식료품점에 납품하는 농부가 매장 통로에 손님들이 얼마나 많은지 신경 쓰지 않습니다. 농부는 이미 식료품점 사장에게 감자를 팔았기 때문이죠. 하지만 플랫폼 비즈니스에서 플랫폼 기업은 물건을 구입하지 않습니다. 농부와 소비자를 연결할 뿐이죠. 플랫폼은 농부와도 연결되고, 소비자에도 연결되는 것입니다. 그렇다보니 많은 농부들이 모여 있는 플랫폼에 납품 경쟁이 치열하게 되어 더 저렴하고 좋은 물건이 많이 증개되고, 더 많은 소비자가 해당 플랫폼을 찾아옵니다. 소비자들이 더 많아질수록 물건을 팔고자 하는 농부는 해당 플랫폼에 더 많아지게 되구요. 오늘날 문제가 되는 플랫폼은 이처럼 양쪽 모두를 아우르는 양면시장을 의미합니다. 대표적으로 우버와 에어비앤비, 넷플릭스 등이구요. 우리나라에서는 카카오와 쿠팡 등이 공통 플랫폼으로 자주 언급되고 있습니다.

<참고>

현대차가 부품사(납품업체)들을 상대로 CR(Cost Reduction, 단가 인하)을 강요해왔던 수많은 사례들이 언론에 보도된 바 있다. 심지어 부품단가를 깎는 과정에 부품사에 설립된 민주노조를 파괴하기 위해 현대차와 부품사가 공동으로 범죄를 저질러 형사처벌되는 사건들도 벌어지지 않았던가.

불법파견은 기본이고 대규모 사내하청 비정규직의 저임금 활용, 단가 후려치기 과정에서 부품사 노동자들에게 강요된 희생도 잘 알려져 있다. 이런 방식으로 현대차는 생산단가를 최소치로 낮출 수 있었고 차량 가격이 높지 않게 유지하며 내수시장에서 공고한 독점적 지위를 유지할 수 있었던 것이다.

3> 그럼 2023년, 공룡 플랫폼들은 어떤 식으로 독점적 지위를 누리고 있을까요?

플랫폼 기업들이 영향력을 발휘하는 방식은 비슷합니다. 플랫폼은 두 집단이 중개자를 통해 상호작용하는 시장으로 정의할 수 있습니다. 다시 말해서 플랫폼 기업은 공급자와 수요자를 직접적으로 중개하면서 영향력을 높이는 것이죠. 문제는 플랫폼이 성공하기 위해서는 수요자와 공급자 모두를 잡아야 한다는 점입니다. 수요자가 많아야 공급자가 많고, 공급자가 많아야 수요자가 많아지는 플랫폼 비즈니스의 특성 때문이죠. 이를 ‘닭과 달걀의 문제(chicken and egg problem)’라고 합니다. 흔히 닭이 있어서 알이 나올 수 있고, 알이 있어야 닭이 될 수 있기 때문에 어떤 것이 우선되어야 할지 어렵기 때문에 나온 용어입니다. 플랫폼이 어느 정도 수요자와 공급자 모두에게 공감받기 전까지는 플랫폼은 수요자와 공급자 모두의 니즈를 충족시키면서 잘할 수밖에 없습니다.

문제는 어느 정도 수요자와 공급자로부터 공감을 받은 이후부터입니다. 수요자는 공급자가 많기 때문에 플랫폼 의존도가 높아지고, 공급자는 수요자가 많기 때문에 플랫폼 의존도가 높아집니다. 이를 ‘네트워크 외부효과’라고 하구요. 수요자가 많아질수록 공급자의 편익이 커지고, 공급자가 커질수록 수요자의 편익이 커지는 효과가 발생합니다.

플랫폼이 사악해지는 시점이 이때부터입니다. 이제 소비자와 공급자 모두 플랫폼을 떠날 수 없다는 점을 알게 되면, 플랫폼은 소비와 공급 가운데 더 의존도가 높아진 쪽을 공략합니다. 이를 활용한 반칙행위는 **최혜 대우 요구와 끼워팔기, 멀티호밍 금지, 자사우대가 대표적**입니다. 만약 공급자가 소비자보다 플랫폼 의존도가 높고, 소비자는 경쟁 플랫폼을 선택할 가능성이 더 높다면, 플랫폼은 소비자에게는 수수료를 낮춰주고, 공급자는 높게 됩니다. 이를 ‘**교차보조**’라고 합니다. 소비자에게 주는 보조금을 공급자에게 내도록 강제하는 셈이죠. 이를 통해 소비자는 플랫폼에 머물 유인이 생기게 되고, 소비자가 많아지니 공급자 역시 플랫폼을 떠날 수가 없습니다. 소비자에게 보조금을 제공하며 공급자의 주머니가 가벼워졌음에도 불구하고 플랫폼을 떠날 수가 없는 것이죠. ‘**최혜대우 요구**’도 같은 맥락입니다. 플랫폼이 공급자로 하여금 다른 플랫폼보다 유리한 조건을 요구하는 것입니다. 공급자가 더 적은 이익을 보더라도 무조건 싸게 팔도록 강제하는 행위 등이죠. 공급자는 1등 플랫폼의 눈에 날 경우에 더 큰 손해를 볼 수 있으므로 이익이 줄어들더라도 가격을 낮춰 납품하게 됩니다. 이는 더 많은 소비자 유입으로 이어져 공급자에 대한 플랫폼의 영향력은 더욱 커지게 됩니다.

‘**끼워팔기**’도 플랫폼 의존도가 높아졌을 때 가능한 전략입니다. 과거 마이크로소프트는 윈도우 운영체제를 판매하면서 자사의 ‘**익스플로러**’를 끼워팔았습니다. 끼워팔기 이전인 1997년에는 경쟁 제품인 ‘**넷스케이프**’가 시장의 70%를 차지하고 있었지만, 윈도우에 끼

위팔기 이후 1998년 익스플로러의 시장점유율이 70%로 오르면서 2013년에는 시장점유율이 95%를 차지하기도 했습니다. 윈도우 시장점유율에 기댄 끼워팔기 전략이 성공한 것이죠. EU에서는 2009년 이에 대해 약 9억 유로(1조 2669억원)의 벌금을 부과했었죠. 최근에는 MS365를 판매하면서 비대면 협업 툴인 '팀스'를 끼워팔았다는 혐의를 받고 있기도 합니다. 우리나라에서는 구글이 반독점 조사 중입니다. Youtube 프리미엄을 가입하면 youtube music에 자동 가입되는 방식을 취해 경쟁을 방해했다는 내용입니다.

'멀티호밍 금지'도 반칙행위 중 하나입니다. 쉽게 말해서 다른 플랫폼을 사용하지 못하도록 막는 행위죠. 배달 라이더는 플랫폼에 고용된 주체가 아님에도 불구하고, 특정 플랫폼만 사용하도록 강제하는 행위가 대표적입니다. A사 플랫폼을 사용하던 기사가 B사 플랫폼으로부터 배달 콜을 받아 수행한 사실이 발각되면 A사가 콜을 끊어버리는 식이죠. 혹은 어렵고 힘들지만 수입은 낮은 콜을 주는 행위입니다. 고용관계가 아닌 라이더는 여러 플랫폼으로부터 콜을 받아 수행하는 것이 유리하지만, A사는 플랫폼 반대편에 있는 소비자 편익을 높이기 위해 배달라이더가 다른 플랫폼을 사용하는 것을 막는 행위를 하게 됩니다. 이는 배달 라이더로 하여금 선택의 가능성을 줄여 플랫폼 경쟁을 제한한다는 측면에서 불공정 행위가 됩니다.

'자사우대'도 대표적인 불공정행위입니다. 카카오모빌리티의 경우 무료 중개시장과 유료 가맹시장 모두에 진출해 있습니다. 오전 10시부터는 택시 수요가 줄어들고, 공급이 수요보다 많게 되는데, 이 때는 무료 중개시장의 소비자를 유료 가맹시장의 공급자에게 연결하여 카카오의 수익을 높이는 자사우대 전략을 펼치고 있습니다. 무료 중개서비스에 가입한 모든 택시 공급자들에게 공정하게 택시 콜 수요를 분배하는 역할을 하는 플랫폼이 자사의 이득을 위해 공정함을 포기한 행위인 것이죠. 공정하지 않은 플랫폼을 떠나지 못하는 이유 역시 플랫폼 특유의 네트워크 외부효과로 인해 높아진 의존도 탓입니다. 플랫폼에 갇힌 상황에서 불공정한 전략에 당할 수밖에 없는 구조가 만들어진 것이죠.

<참고>

카카오만 하더라도 계열사 숫자는 2015년 45개에서, 올해 상반기 기준 134개까지 늘었다. 카카오는 이 과정에서 대리운전, 꽃, 쿡 서비스, 택시 서비스 등 각종 내수사업으로 진출했다. '카카오톡'이라는 독점적 지위를 이용해 골목상권을 잠식하고 전반적인 시장경쟁까지 제한한 셈이다. 여기에 카카오는 매년 기하급수적으로 이익을 늘려오면서도 인프라 구축이나 사회적 책임에는 소홀했다. 데이터센터의 작은 화재에 한국사회 전반이 먹통이 된 것도, 비용을 아끼기 위해 '트윈 데이터센터 설치(이원화 시스템)'를 외면한 영향이 크다는 지적이 나온다.

- 일단 처음엔 거의 무료로 서비스를 시작하다가 자금력으로 시장을 장악하면 수수료를 올려서 돈을 쓸어 담는 방식도 뭔가 혁신 이미지와 맞지 않는 것 같아요?

중요한 지적입니다. 무료라고 좋아할 게 아닙니다. 결국 손해로 돌아올 수 있기 때문입니다. 옛말에 공짜 좋아하면 머리 빠진다는 이야기가 있었는데, 이게 오늘날에는 진짜 대머리가 된다는 게 아니라 단기적으로는 이익인 듯 보여도 결국 손해를 본다는 은유적 표현일 수 있습니다. 중국적으로는 다 털리는 거죠.

사실 플랫폼이 디지털 시대에만 등장한 개념은 아닙니다. 신용카드도 대표적인 플랫폼이죠. 소비자와 가맹점을 연결하죠. 해당 카드를 받는 가맹점이 많아지면 신용카드 소비자가 많아지고, 소비자가 많아지면 해당 카드를 받는 가맹점도 많아집니다. 이는 거래 편의를 높여 거래규모를 키웠다는 점에서 분명 혁신으로 평가할 수 있습니다.

하지만 무료로 시작해 시장을 장악한 이후에 돈을 버는 방식은 다릅니다. 카카오톡이 택시 중개 플랫폼을 시작하면서 무료 방식을 취했습니다. 운전기사과 승객 모두가 무료로 서비스를 이용할 수 있기 때문에 카카오톡 플랫폼에 많은 사람들이 가입했습니다. 빠르게 플랫폼 의존도를 높일 수 있었던 것이죠. 문제는 그 다음부터입니다. 이제는 기사와 승객 모두 카카오톡이 미워도 떠날 수가 없습니다. 더 큰 문제는 경쟁자가 생기지 않는다는 점입니다. 무료 서비스로 모든 기사와 승객을 한 플랫폼이 가져가다 보니 서비스 경쟁으로 시장점유율 경쟁이 불가능한 상황이 초래된 것입니다. 질 좋은 서비스는 비용이 발생하기 마련이어서 유료로 서비스를 제공해야 하지만, 1등 플랫폼이 무료 전략을 취하는 상황에서 유료 서비스로 경쟁할 수는 없는 노릇입니다. 상황이 이렇다보니 경쟁을 위한 자본이 시장에 유입되지 않습니다. 카카오톡의 독점적 지위가 계속 공고해지는 것이죠. 경쟁이 없다는 건 견제가 없음을 의미하고, 이는 불공정 행위가 발생할 여건이 갖춰졌음을 의미합니다. 결국 공급자와 소비자 모두 대안이 없다 보니 질 낮은 서비스를 더 비싸게 구입해야 하는 상황에 직면하게 됩니다.

- **올해 M&A를 가장 많이 진행한 기업은 카카오라고 하더라고요?
몸집 불리는 것도 재벌 못지 않아요?**

지금까지 대부분의 플랫폼 기업들은 ‘플랫폼’이라는 이름만으로 투자유치가 가능했습니다. 플랫폼의 네트워크 효과가 가져다주는 고착효과(Lock-in)이 매우 강하고, 이것이 경쟁자의 진입을 막는 역할을 하면서 독점적 수익을 확보할 수 있다는 기대로 인해서 많은 투자 자금이 플랫폼 기업에 모일 수 있었습니다.

하지만, 이제는 이런 기조는 많이 퇴색될 것으로 보입니다. 거시경제 환경의 어려움을 이야기하지 않더라도, 플랫폼 사업이 생각보다 수익을 창출하지 못한다는 점이 증명되고 있기 때문입니다.

플랫폼이 독점 구조를 완성함에도 불구하고 수익을 창출하지 못하는 가장 큰 이유는 플랫폼 비즈니스가 대부분 서비스 시장에서 이뤄진다는 점입니다. 서비스 시장은 시장규모가 고정된 산업입니다. 플랫폼의 진입으로 수요자와 생산자가 자원배분의 효율을 높이더라도 그 이득은 초창기에 한정됩니다. 아무리 미용실 예약 플랫폼이 발달해도, 택시 중개 플랫폼이 발달해도 시장 규모가 늘어나지 않는다면 공급자의 실질적인 이득은 발생하지 않습니다. 되려 플랫폼에 수수료만 지급하게 되고, 수익은 떨어지기 마련입니다. 수수료 수입은 보통 매출액의 몇 프로로 이뤄지기 때문에 결국 공급업자의 수입을 높이는 전략이 필요한데, 플랫폼 중개만으로는 수입을 높일 수 없다 보니 유의미한 수익이 발생하지 않습니다.

같은 이유로 플랫폼은 수익을 높이려면 공급업자가 받는 가격을 높이든지, 거래량을 늘려 매출을 높여야 합니다. 하지만 가격을 높이게 되면 소비자가 해당 플랫폼에서 이탈할 가능성이 높습니다. 그리고 시장지배적 지위를 남용한다는 비판을 받기 일쑤죠. 이래저래 수익을 올리기가 어려운 것입니다.

진짜 문제는 플랫폼 비즈니스의 많은 서비스가 경쟁사가 모방하기 쉽다는 점입니다. 플랫폼 기업이 시장점유율을 진입장벽으로 활용한다는 점은 그만큼 서비스가 베끼기 쉽다는 것을 의미합니다. ‘7분짜리 복근 운동’ 동영상의 가장 큰 적은 ‘6분짜리 복근 운동’ 동영상일 겁니다. 진입장벽은 아무도 따라 할 수 없는 기술이나 비즈니스 모델을 통해 이뤄내는 것입니다. 그것이 경쟁우위의 본질입니다. 누구나 따라할 수 있는 서비스를 아무도 접근하지 못하게 하는 행위로 버티고 있고, 이러한 구체적인 형태가 다양한 계열사를 늘리는 모습입니다.

이제는 실제 성적표가 하나, 둘 나오는 시기가 되었기 때문에 더 이상 플랫폼 비즈니스라는 이름만으로 투자가 이뤄지는 일들은 줄어들 것이고, 문어발식의 M&A가 활발하게 되는 일은 예전에 비하면 한참 적어질 것입니다.

4> 공룡 플랫폼들의 반칙을 어떻게 막죠?

정부의 복안은 뭔가요?

일단 정부는 ‘사전규제’ 카드를 꺼내 들었습니다. 사실 시장점유율이 높다고 공정위가 무조건 독점사업자로 간주해서 처벌하지는 않습니다. 그 높아진 시장점유율을 활용해서 경쟁을 방해하는 행위를 했을 때 처벌을 하는 것이지요. 그래서 사전규제보다는 사후규제를 주로 하는 게 일반적입니다.

그런데 플랫폼의 행위에 대해서는 사후에 불공정을 따지기가 어렵다는 문제가 있습니다. 과거 대기업이 보여주었던 불공정행위는 대부분 액션이 큼니다. 노무 관계에서의 불공정이라던지, 납품 관계에서의 갑질이라던지, 담합이라던지 이슈가 큰 사안들이고 주체가 명확했기 때문에 의심되는 행위를 입증하는 게 상대적으로 어렵진 않았습다. 하지만 플랫폼은 양면의 시장을 중개할 뿐 해당 행위를 직접 진두지휘하는지 알 수가 없어 보이지 않는 갑질, 불공정행위 들을 하기 때문에 사후적으로 발견하기가 매우 어렵습니다. 그리고 그 문제가 실질적으로 퍼지는 속도가 굉장히 빠릅니다. 카카오모빌리티의 자사우대 행위만 하더라도 시장에서의 문제 제기는 한참 전부터 이뤄졌지만, 작년 10월에야 문제라는 게 지적되었거든요.

결국, 플랫폼 기업들의 행위가 입증되기 위해서는 결국 플랫폼 기업들의 행태를 살필 수 있는 데이터가 필요한데, 정부는 이를 보유하고 있지 않기 때문에 일부 불공정 사례만으로 전체를 판단하기가 어렵습니다. 택시 분야는 그나마 공공부문에서 데이터를 보유하고 있었기 때문에 가능했던거구요.

이런 어려움이 있다 보니 정부는 플랫폼 기업의 규모를 바탕으로 지배적 사업자를 사전에 지정하고, 반칙행위를 4가지(최혜대우요구, 멀티호밍금지, 자사우대, 끼워팔기)로 정해 감시를 하겠다는 내용을 담고 있습니다.

<참고>

제정안은 시장을 좌우하는 독점력을 가진 핵심 플랫폼 사업자를 사전 지정하고, 시장 지배적 지위 남용을 벌이지 않도록 감시를 강화하는 것을 기본으로 할 방침이다. 이에 따라 플랫폼 시장을 좌우할 정도로 힘이 큰 소수의 핵심 플랫폼을 ‘지배적 플랫폼 사업자’로 지정하는 내용을 담았다. 매출액과 이용자 수, 시장점유율을 종합적으로 고려해 시장별로 지배적 사업자를 정할 예정이다.

자사우대나 멀티호밍제한처럼 플랫폼 시장에서 빈번하게 나타나는 반칙

행위들을 금지하는 내용도 포함한다. 멀티호밍제한은 자사 플랫폼 이용자에게 경쟁 플랫폼 이용을 금지하는 행위를 말한다.

- **현행 공정거래법으로는 플랫폼 기업의 반칙을 제재할 도리가 없습니까?**

가능하기도 하고, 그렇지 않기도 합니다. 플랫폼이라고 그 행위에 대해서 딱히 기존 기업과 다를 바는 없습니다. 불공정을 판단하는 기존 법의 틀 내에서 충분히 제재가 가능합니다.

다만 플랫폼 비즈니스를 규제하기 어려운 몇 가지 어려움은 있습니다. 공정위는 기존까지는 시장지배적 사업자가 약탈적 가격으로 시장을 확보한 다음에 가격을 올리면 이를 소비자 후생을 저해하는 행위로 여겨 제재해 왔습니다. 그런데 플랫폼 비즈니스는 시장 점유율을 확보할 때까지 계속되는 투자로 운영되었기 때문에 가격을 올리지도 않고도 지속할 수 있었습니다. 공정위가 불공정행위로 소비자 후생이 침해되었다고 재단하기 어려웠던 이유입니다.

공정위가 입증하기가 어려운 점도 있습니다. 플랫폼은 수요자와 공급자를 중개할 뿐 이들과 고용과 같은 직접적인 관계를 맺지 않기 때문에 실제 이러한 불공정행위를 조장했다는 점을 입증하기가 매우 어렵습니다.

- 5> **그런데, IT업계는 불만이 꽤 커 보여요?**
이러면 누가 스타트업하겠냐,
외국계 플랫폼만 반사이익을 누릴 거다... 그런 주장이잖아요?

- **알리바바, 테무 등 중국 쇼핑 플랫폼의 기세가 무서울 정도인데 경쟁력을 키워도 모자란 판에 혁신을 움츠러들게 만들 수도 있는 거 아닙니까?**

좋은 지적입니다. 하지만 스타트업이 주장하는 것처럼 성장하면 규제하겠다는 시각은 아닙니다. 시장지배적인 사업자가 있다고해서 무조건 규제해야 하는건 아닙니다. 경영학의 모든 내용은 독점하기 위한 전략들입니다. 시장에서 1위가 되면 큰 수익을 얻을 수 있다는 가능성 때문에 모든 경쟁자들이 노력을 하는건데, 그 가능성이 사라져버린다면 아무도 경쟁하려 하지 않을 겁니다. 독점을 다루는 두 부서 소개(공정위, 특허청)

우리나라 시장은 많은 해외 플랫폼과 국내 플랫폼이 경쟁하는 시장입니다. 당연히 불공정행위들이 존재하지만, 법을 만들 만큼 일반화되고 만연한 문제인지 충분히 따져봐야 합니다. 기존 법의 적극적 해석으로도 충분히 제제가 가능합니다. 실제로 카카오모빌리티 사례는 입증이 되어 과징금을 부과했죠.

새로운 법의 취지는 공감하지만, 법이라는 경직적 수단으로 제재를 하게 되면 자칫하면 국내 플랫폼만 불리해지는 사태가 초래될 수 있습니다. 국내 시장에서의 활동은 국내외 모든 기업에게 적용되지만, 해외 기업이 과연 입증책임을 어느만큼이나 따를지 의문입니다.

6> 해외에서도 이런 규제를 합니까?

유럽에서 유사한 규제를 하고 있습니다. EU의 디지털 시장법(DMA)이 현재 공정위가 준비 중인 법안과 유사하게 '사전지정'을 통해 규제를 하고 있습니다. 지배적 사업자들과 주요 금지 행위들을 미리 정해서 제재 절차에 드는 시간을 줄이고, 신속한 제재를 통해서 시장경쟁을 회복하겠다는 취지가 동일합니다. 입증 책임 역시 사업자에게 부과된다는 점도 동일합니다. '금지행위'가 적발되면 정부는 원칙적으로 제재를 하고, 기업이 제재를 피하려면 소비자 후생 증대가 있다거나 경쟁 제한성이 없었다는 정당한 이유를 입증해야 하는 구조인거죠.

<참고>

거대 플랫폼 기업의 행태를 반독점법으로 강하게 규제해야 한다는 논의가 미국의 조 바이든 행정부에서 활발하게 논의되고 있다. '아마존의 반독점 역설'이라는 논문으로 유명한 30대 초반의 신예 리나 칸 콜럼비아대 교수가 연방거래위원회 위원장으로, 구글 저격수로 유명한 조너선 캔터 변호사가 법무부 반독점 국장에 임명되기도 했다.

최근 연방거래위원회는 대표적인 거대 플랫폼인 페이스북(Facebook)을 상대로 반독점 소송을 재개하기도 했는데, 만일 페이스북이 소송에 패소할 경우 메신저 서비스인 왓츠앱이나 소셜미디어 인스타그램을 뺏어내야 할지도 모른다. 이에 질세라 아마존과 페이스북 측은 반독점 소송에서 리나 칸 위원장을 배제해 달라는 신청서를 접수하기도 했다.

7> 공룡 플랫폼 기업 규제는 글로벌 트렌드라면
 우리나라도 그 흐름을 외면할 순 없어 보이는데요.
 하지만, 나라마다, 처한 환경은 다르잖아요?

맞습니다. 가장 큰 차이는 유럽은 두드러진 자국 플랫폼이 없어서 규제의 대상이 주로 미국 플랫폼이라는 점이고, 우리나라는 자국 플랫폼이 존재해 규제의 대상이 해외플랫폼 보다는 자국 플랫폼일 가능성이 높다는 점입니다. 유럽은 사전규제를 통해서 자국 플랫폼이 성장할 수 있는 시간을 벌어줄 목적이 있다고 해석할 수 있는거죠.

불공정 행위에 자국이나 해외냐가 중요하진 않습니다만, 해외 플랫폼은 정부 당국과 협조관계 구축이 어렵다는 점을 생각해보면 서두르기보다 규제의 영향을 보다 면밀히 검토해봐야 합니다.

또한 유럽과 우리는 시장이 다릅니다. 유럽은 자국 플랫폼은 없지만 여전히 글로벌 플랫폼들이 포기할 수 없는 시장입니다. 규제를 하더라도 규제에 순응할 인센티브가 있다는 것이죠. 하지만 우리나라는 규제가 심할 경우 유럽처럼 제도에 순응할 인센티브가 있을 만큼의 시장규모일지 의문입니다. 이러한 긍정, 부정 요인에 대한 검토가 선행될 필요가 있습니다.

8> 현재 국회에 플랫폼 규제와 관련해 20여개 법안이
계류 중이라고 하는데
사실, 플랫폼 없이는 살 수 없는 시대입니다.
공존의 지혜가 필요하지 않을까요?

맞습니다. 공존이라는 건 모두의 이해관계가 일치할 수 있다는 점인데, 이를 위해서는
두 가지 측면의 시각 변화가 필요합니다.

하나는 플랫폼은 시장확장에 기여할 때 지속가능할 수 있음을 이해해야 합니다. 수익이
아닌 투자 중심의 플랫폼 확장 전략이 가능하던 시기에는 소비자만 많이 확보하면 공급
자는 자연스럽게 플랫폼으로 유입된다고 생각했습니다. 하지만 플랫폼의 성적표가 하나,
둘 나오는 걸 보면 결국 잡아둔 소비자가 공급자 이익으로 연결되지 못한다면 이를 중
개하는 플랫폼도 지속가능할 수 없다는 점이 입증되고 있습니다. 결국 플랫폼은 중개를
통한 수수료가 수입의 근간일 수밖에 없기 때문입니다. 생산자의 수입과 소비자의 편익
을 기반으로 플랫폼 수입을 확보할 수 있는 고민이 필요합니다.

두 번째는 플랫폼 불공정 규제가 공정위의 숙제라는 시각을 넓혀야 합니다. 사람이 열이
나면 내과 의사가 해열제를 처방합니다. 하지만 원인이 장기에 염증이 생긴 경우라면 외
과에서 개복을 통해 문제를 해결해야 합니다. 증상을 보고 적절한 처방을 내리는 일이
공정위의 일이라면, 실제 문제의 근간은 해당 서비스의 개별 부처에서 검토해야 합니다.
택시 플랫폼은 국토부에서 숙박 플랫폼은 복지부나 문체부에서 유통 플랫폼은 산업부에
서 등과 같이 해당 부처에서 문제의 근원을 함께 검토해야 하고, 플랫폼의 행위를 규제
할 수 있는 제도가 보완되어야 합니다. 플랫폼 경쟁 활성화는 플랫폼의 행태를 바탕으로
한 제도의 업데이트가 이뤄질 때 가능하다는 점을 강조하고 싶습니다.

이러한 시각 변화가 뒷받침되어야 진짜 경쟁우위가 있는 플랫폼 비즈니스가 등장하고,
성장할 수 있습니다.

오늘 말씀 고맙습니다.

김동영 한국개발연구원 연구원이었습니다.